



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0065722-35.2017.8.26.0050**

1. Relatório.

EDUARDO LUIZ SILVA (RG 52.339.197) e **LUCAS SEVERINO DE SOUZA (RG 71.277.566)** foram denunciados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2017, por volta de 16:20 horas, na Rua Ministro Lins de Barros, nº 700, Cachoeirinha, nesta Comarca, transportavam, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em dois tijolos de maconha, com peso líquido de 1625,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante (fl. 08), após a prisão foi convertida em preventiva (fls. 91/93).

Foi juntada aos autos defesa preliminar (fls. 138/139) e a denúncia foi recebida (fl. 142).

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e pleiteou o perdimento do veículo apreendido, instrumento do tráfico, cuja detenção pelos traficantes faz presumir que lhes pertence, tanto que não foi reclamado nos autos.

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu: a fixação da pena no mínimo legal com o redutor máximo do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; fixação de regime aberto, com a substituição por restritiva e a concessão do direito de apelar em liberdade.

2. Fundamentação.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 16/20 e 21/23, auto de constatação de substância entorpecente (fls. 25/26), auto de exibição e apreensão (fl. 27), bem como pelas provas orais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

O laudo químico-toxicológico comprovou que a droga apreendida era maconha com peso líquido de 1.625,9 gramas (fls. 123/125).

A autoria também restou demonstrada nesta audiência de instrução.

O policial militar Leandro Teixeira da Silva afirmou que: *estava em patrulhamento quando observou um veículo Astra de cor cinza com dois ocupantes; tentaram aborda-los mas eles empreenderam fuga, porém, restaram presos; em revista ao veículo, percebeu que o painel estava solto; desencaixou o módulo e foi encontrado o entorpecente; questionados, o réu Eduardo, condutor do veículo, falou que pegou o veículo em uma mecânica e deveria leva-lo para um desconhecido; já o acusado Lucas, confirmou que sabia da existência do entorpecente dentro do automóvel; eles foram indagados separadamente; não se recorda se foi apresentada a documentação do veículo; quando saíram do veículo não tentaram se evadir; enquanto ele fazia a busca no veículo, o outro policial conversava com os acusados e verificava a documentação.*

O policial militar Rogério Fernandes Siqueira disse que: *estava em patrulhamento de rotina quando avistou o veículo Astra de cor cinza com dois ocupantes; no momento em que percebeu a presença dos policiais, o condutor Eduardo acelerou e tentou empreender fuga, porém, foram detidos; em revista, os réus mostraram-se apreensivos; o seu colega realizou a revista no veículo, onde foi encontrado o entorpecente; questionados, o réu Eduardo informou que tinha acabado de pegar o veículo e ia leva-lo para um amigo; o réu Lucas confirmou que iam levar o veículo para um terceiro e, acrescentou, que tinha ciência da presença de drogas no veículo; quando o veículo parou eles não tentaram se evadir.*

Em seu interrogatório, o réu Eduardo negou a propriedade das drogas apreendidas. Asseverou que *o acusado Lucas é seu amigo; ele não sabia que tinha drogas dentro do veículo; pegou o carro e deveria leva-lo para um determinado local; esse veículo era do seu amigo Luciano; desconhecia a existência de drogas dentro do veículo em que foi abordado juntamente com o réu Lucas; após a prisão, o Luciano compareceu à Delegacia de Polícia; comunicou para o defensor o número do Luciano e da sua esposa; nega ser usuário de entorpecentes.*

O réu Lucas, da mesma forma, negou o cometimento do delito e narrou que: *mora próximo ao Eduardo que é seu amigo; nem ele nem o Eduardo tinham ciência da existência da droga dentro do veículo; solicitou uma carona para o acusado, quando foram abordados pelos policiais; não tentaram empreender fuga; os policiais forjaram esta droga para condená-los, pois o réu Eduardo já tinha passagem anterior por tráfico; não sabe para onde deveriam levar o veículo; desconhece se o carro era do Eduardo; nega ter ido com ele buscar o carro na oficina; conhece o Luciano apenas de vista, sabe que ele é amigo do Eduardo.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

Embora os acusados neguem a prática do crime denunciado, o contexto probatório formado nos autos é robusto e não deixa dúvidas quanto à tipificação do crime de tráfico por eles praticado, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06.

As declarações dos policiais foram objetivas e seguras ao afirmarem que os réus foram presos enquanto transportavam o entorpecente dentro do painel do veículo. Disseram, ainda, que os acusados ficaram apreensivos ao observarem aproximação da polícia e tentaram empreender fuga. Ambos disseram que o réu Lucas, no ato da prisão, confirmou ter ciência sobre a existência da droga dentro do veículo.

Dessa forma, pela palavra dos milicianos, afasta-se a tese defensiva de desconhecimento da existência das drogas pelos agentes.

No mais, a versão dos acusados restaram contraditórias entre si. O réu Eduardo alega ter retirado o veículo na oficina mecânica juntamente com o acusado Lucas, com o objetivo de leva-lo para um determinado local, a pedido de seu amigo Luciano, proprietário do veículo. Já o réu Lucas informa que apenas pegou uma carona com o acusado quando este passava perto de um campo de futebol, e nega ter acompanhado Eduardo na retirada do veículo na oficina, e da mesma forma nega ter conhecimento sobre o real proprietário do veículo.

Aliás, a afirmação do acusado Eduardo de que o veículo era de propriedade de um terceiro identificado como Luciano mostrou-se por mais vaga e abstrata, visto que não foi localizado e indicado o tal proprietário do automóvel, tampouco foi o veículo reivindicado pelo Luciano ou por terceiro qualquer.

Convém, por fim, frisar que a expressiva quantidade apreendida, consistente em 1.625,9 gramas, por si só, já indica a finalidade de comércio da droga, o que viria a causar severos problemas sociais e de saúde pública, atingindo um grande número de pessoas com sua eventual comercialização, colaborando, ainda para a disseminação de variados outros tipos de crimes decorrentes do tráfico dentro da sociedade.

Assim, há prova suficiente para imputar aos réus o crime aqui denunciado, com sua consequente condenação.

3. Pena.

3.1 Pena-base: nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida - **1.625,9 gramas de maconha**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

3.2 Agravantes: nenhuma.

3.3 Atenuantes: nenhuma.

3.4 Majorantes: nenhuma.

3.5 Minorantes: a relevante quantidade de droga apreendida em poder dos acusados impede a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Neste sentido:(...) *Impossibilidade de aplicação da causa de redução (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), face quantidade da droga, reveladora de atividade criminosa bem organizada. Regime acertado. Impossibilidade revisional. Revisão Criminal indeferida.* (TJSP, Apelação n.º 0017389-23.2008.8.26.0000, Rel. Luis Soares de Mello, 2º Grupo de Direito Criminal, DJe 16/06/2009).

3.6 Regime inicial: fechado, considerando-se, mais uma vez, a expressiva quantidade de droga apreendida com os réus, justificando o tratamento mais severo, pois a prática deste crime fomenta a execução de outros delitos, o que faz com que a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.

3.7 Substituição para pena restritiva de direitos: inviável, por fim, mais uma vez, pela relevante quantidade de drogas apreendida em poder dos réus, mesmo fator que inviabilizou regime mais brando de início de pena (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Luis Soares de Mello).

4. Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

a) CONDENAR o réu EDUARDO LUIZ SILVA (RG 52.339.197) como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa fixados no mínimo legal.

b) CONDENAR o réu LUCAS SEVERINO DE SOUZA (RG 71.277.566) como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa fixados no mínimo legal.

5. Disposições finais.

Uma vez que os acusados permaneceram presos durante a instrução, não se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

justifica sua libertação agora que condenados no regime inicial fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal, até porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram suas custódias cautelares, agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, e STJ - HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz). Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrerem desta sentença em liberdade, **determinando seja expedido ofício de recomendação.**

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento do automóvel apreendido, já que usado para a prática do delito, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06,

Com o trânsito em julgado, o nome dos acusados deverão ser lançados no rol dos culpados.

Custas “ex lege”.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 18 de setembro de 2017.

Wendell Lopes Barbosa de Souza

Juiz de Direito

Assinatura Digital